SENÁT
PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY

15. funkční období

297

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí elektronických komunikací s velmi vysokou kapacitou

Lhůta pro projednání Senátem uplyne 29. října 2026

(Navazuje na sněmovní tisk č. 56 z 10. volebního období PS PČR)

2026

ZÁKON

ze dne……2026,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí elektronických komunikací s velmi vysokou kapacitou

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zeměměřictví

Čl. I

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 47/2020 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 88/2023 Sb., zákona č. 202/2023 Sb., zákona č. 87/2025 Sb., zákona č. 266/2025 Sb., zákona č. 287/2025 Sb. a zákona č. 330/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

„o) budoucím stavebníkem provozovatel sítě a subjekt veřejného sektoru vlastnící nebo ovládající fyzickou infrastrukturu, který podléhá povinnosti podle čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309[30)].

---

30) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 ze dne 29. dubna 2024 o opatřeních ke snížení nákladů na budování gigabitových sítí elektronických komunikací, o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení směrnice 2014/61/EU (nařízení o gigabitové infrastruktuře).“.

2. V § 4a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Data databáze rovněž slouží pro plnění povinností podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 ve vztahu k budovám, které jsou prvkem fyzické infrastruktury podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309.“.

3. V § 4a se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Provozovatel sítě a subjekt veřejného sektoru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 ohlásí správci databáze údaje o vzniku, změně nebo zániku informací podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 o budovách, které jsou prvkem fyzické infrastruktury podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309; tím se jejich povinnost zpřístupnit tyto informace prostřednictvím jednotného informačního

místa považuje za splněnou. Ohlášení se činí v elektronické podobě prostřednictvím portálu správce databáze.“.

4. V § 4b odst. 2 se slova „zákona o koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací“ nahrazují slovy „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309“.

5. V § 4b odst. 4 písm. a) se slova „území[15], a údajů o připravovaných stavbách infrastruktury[16]“ nahrazují slovy „území[31], a údajů o plánovaných stavebních pracích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 týkajících se dopravní a technické infrastruktury“.

Poznámka pod čarou č. 15, která zní „§ 63 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.“, se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 16, která zní „§ 2a zákona č. 194/2017 Sb., o koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.“, se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 31 zní:

„[31] § 63 a 64 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 4b odst. 6 se slova „dohodnutým s příslušným orgánem státní správy.“ nahrazují slovy „ , který dohodne vlastník, správce nebo provozovatel technické infrastruktury s Úřadem. Dohoda o odlišném způsobu vedení údajů o technické infrastruktuře důležité z hlediska obrany státu, vnitřního pořádku a bezpečnosti podléhá schválení ústředního správního úřadu, do jehož věcné působnosti předmětná technická infrastruktura spadá. Schválením dohoda nabývá platnosti; totéž platí pro její změnu, výpověď nebo jiný způsob ukončení dohody. Práva a povinnosti z dohody o odlišném způsobu vedení údajů o technické infrastruktuře důležité z hlediska obrany státu, vnitřního pořádku a bezpečnosti přecházejí na právního nástupce vlastníka, správce nebo provozovatele technické infrastruktury a jsou pro něj závazné.“.

7. V § 4b odst. 7 větě čtvrté se slova „připravovaných stavbách infrastruktury je budoucí stavebník[17]“ nahrazují slovy „plánovaných stavebních pracích týkajících se dopravní a technické infrastruktury je budoucí stavebník“.

Poznámka pod čarou č. 17, která zní „§ 2 písm. l) zákona č. 194/2017 Sb., o koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.“, se zrušuje.

8. V § 4b odst. 10 písm. b) se slova „připravovaných stavbách infrastruktury“ nahrazují slovy „plánovaných stavebních pracích týkajících se dopravní a technické infrastruktury“.

9. V § 4b odst. 10 písmeno c) zní:

„c) operátorům podle zákona o elektronických komunikacích v oblasti, v níž plánují budování prvků sítí elektronických komunikací s velmi vysokou kapacitou nebo přiřazených zařízení,“.

10. V § 4b se na konci odstavce 11 doplňuje věta „Úřad vykonává kontrolu, zda jsou údaje o objektech a zařízeních dopravní a technické infrastruktury zapsány v souladu s požadavky, které stanoví tento zákon nebo prováděcí právní předpis.“.

11. V § 4d odst. 3 písm. c) bodě 3 se slova „připravují stavby infrastruktury podle § 2a zákona o koordinaci staveb infrastruktury“ nahrazují slovy „plánují stavební práce týkající se dopravní a technické infrastruktury“.

12. V § 17a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Provozovatel sítě nebo subjekt veřejného sektoru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 se dopustí přestupku tím, že

a) poruší povinnost podle čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 tím, že neohlásí správci databáze údaje o vzniku, změně, zániku nebo změně informací o budovách,
b) poruší povinnost podle čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 tím, že neohlásí správci databáze údaje o tom, že budova je prvkem fyzické infrastruktury podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309,
c) poruší povinnost podle čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 tím, že nezapíše nařízením požadované informace o fyzické infrastruktuře do digitální technické mapy kraje nebo je zapíše v rozporu s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,
d) poruší povinnost podle čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 tím, že neaktualizuje informace o fyzické infrastruktuře zapsané v digitální technické mapě kraje,
e) poruší povinnost podle čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 tím, že nezapíše informace o plánovaných stavebních pracích týkajících se dopravní a technické infrastruktury do neveřejné části digitální technické mapy kraje, nebo
f) poruší povinnost podle čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 tím, že neaktualizuje údaje o plánovaných stavebních pracích týkajících se dopravní a technické infrastruktury zapsané v digitální technické mapě kraje.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

13. V § 17a odst. 4 se slova „může Zeměměřický úřad[12a)] nebo inspektorát[12b)] a při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a v objektech se zvláštním režimem Ministerstvo obrany“ nahrazují slovem „lze“.

Poznámky pod čarou č. 12a a 12b se zrušují.

14. V § 17a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč nebo do výše 5 % z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

15. V § 17a odst. 6 se slova „nebo 2“ nahrazují slovy „ , 2 nebo 3“.

16. V § 17b odst. 3 se slova „může Zeměměřický úřad nebo inspektorát a při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a v objektech se zvláštním režimem Ministerstvo obrany“ nahrazují slovem „lze“.

17. Za § 17c se vkládá nový § 17d, který zní:

„§ 17d

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává inspektorát, s výjimkou přestupků

a) podle § 17a odst. 1 písm. b) a § 17a odst. 2 týkajících se značky bodu základního bodového pole, které projednává Zeměměřický úřad,
b) při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a v objektech se zvláštním režimem ochrany, které projednává Ministerstvo obrany, a
c) podle § 17a odst. 3, které projednává Český telekomunikační úřad.

(2) Pokuty uložené Českým telekomunikačním úřadem vybírá a vymáhá Český telekomunikační úřad.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Je-li budova, která je prvkem fyzické infrastruktury podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309, vedena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako objekt v základní bázi geografických dat České republiky, ohlásí provozovatel sítě a subjekt veřejného sektoru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 správci databáze skutečnost, že budova je prvkem fyzické infrastruktury, a doplní údaje o této budově podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 do databáze do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Není-li budova, která je prvkem fyzické infrastruktury podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309, vedena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako objekt v základní bázi geografických dat České republiky, ohlásí provozovatel sítě a subjekt veřejného sektoru údaje o tomto objektu podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 správci databáze do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Je-li prvek fyzické infrastruktury podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 veden přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako objekt v digitální technické mapě kraje, ale digitální technická mapa kraje neobsahuje o tomto prvku fyzické infrastruktury

všechny údaje podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309, provozovatel sítě a subjekt veřejného sektoru tyto údaje doplní do digitální technické mapy kraje do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Není-li prvek fyzické infrastruktury podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 veden přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jako objekt v digitální technické mapě kraje, provozovatel sítě a subjekt veřejného sektoru zapíše údaje o tomto objektu podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 do digitální technické mapy kraje do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Český úřad zeměměřický a katastrální ve spolupráci se správci digitálních technických map kraje upraví informační systém digitální mapy veřejné správy a digitální technické mapy kraje podle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Provozovatel sítě a subjekt veřejného sektoru podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 požádají o zápis do seznamu budoucích stavebníků podle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud se již nezapsali do seznamu budoucích stavebníků podle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Položka 114 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 194/2017 Sb. a zákona č. 23/2025 Sb., zní:

„**Položka 114**

a) Přijetí návrhu na rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí elektronických komunikací s velmi vysokou kapacitou a podle čl. 13 odst. 1 písm. b) a d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 ze dne 29. dubna 2024 o opatřeních ke snížení nákladů na budování gigabitových sítí elektronických komunikací, o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení směrnice 2014/61/EU (nařízení o gigabitové infrastruktuře) 2 000 Kč

b) Přijetí návrhu na rozhodnutí podle čl. 13 odst. 1 písm. a) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 10 000 Kč

Poznámka

Poplatek podle této položky je splatný do 5 dnů ode dne přijetí návrhu na rozhodnutí.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. IV

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona

č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 222/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 252/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 311/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 150/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 202/2023 Sb., zákona č. 265/2024 Sb., zákona č. 23/2025 Sb., zákona č. 152/2025 Sb., zákona č. 218/2025 Sb., zákona č. 230/2025 Sb. a zákona č. 265/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 2 se slova „zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací“ nahrazují slovy „budování gigabitových sítí elektronických komunikací podle nařízení o gigabitové infrastruktuře[94)] a zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí elektronických komunikací s velmi vysokou kapacitou“.

2. V § 97 odst. 3 se číslo „6“ nahrazuje číslem „4“.

3. V § 104 se doplňují odstavce 19 a 20, které znějí:

„(19) Vlastník dotčené nemovité věci může písemný souhlas k umístění vnitřního komunikačního vedení a komunikačního zařízení udělený podle odstavce 3 odvolat jen ze závažných důvodů nebo uplynulo-li od umístění alespoň 10 let; ten, kdo odstranění vnitřního komunikačního vedení a komunikačního zařízení vyvolal, hradí náklady tohoto odstranění, a neuplynulo-li od jejich umístění 10 let, hradí také zbývající část nákladů na jejich umístění, u které nebylo dosaženo jejich návratnosti. Z jiných důvodů může dojít k odstranění umístěného vnitřního komunikačního vedení a komunikačního zařízení pouze, pokud se vlastník dotčené nemovité věci a podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť dohodli ohledně výše a úhrady nákladů vynaložených na umístění a odstranění vnitřního komunikačního vedení a komunikačního zařízení.

(20) V případě stavebních nebo jiných zásahů do nemovité věci, které se dotýkají umístěného vnitřního komunikačního vedení a komunikačního zařízení, jsou vlastník dotčené nemovité věci a podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť povinni při jejich realizaci vzájemně spolupracovat, aby dopady na umístěné vnitřní komunikační vedení a komunikační zařízení a jejich využívání byly co nejmenší. Náklady vzniklé při této spolupráci nese každý ze svého, pokud se nedohodnou jinak.“.

4. V § 104a odst. 2 se za větu třetí vkládá věta „Nedoložení souhlasu vlastníka pozemku se stavbou podle věty třetí nebrání vydání povolení záměru; nevzniknou-li z tohoto důvodu oprávnění podle odstavce 1 k dotčenému pozemku, použije se postup podle ustanovení § 104.“.

5. V § 150 odst. 5 se text „§ 115b odst. 2“ nahrazuje textem „§ 115b odst. 3“.

Čl. V

Přechodné ustanovení

Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna upravit své systémy pro uchovávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů do 1 měsíce od nabytí účinnosti tohoto zákona a zároveň do 1 měsíce od nabytí účinnosti tohoto zákona zlikvidovat provozní a lokalizační údaje uchovávané déle než 4 měsíce.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb

Čl. VI

Zákon č. 424/2023 Sb., o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb, ve znění zákona č. 236/2024 Sb., zákona č. 130/2025 Sb. a zákona č. 218/2025 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „služby rozhlasového a“ nahrazují slovem „služby“.

2. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

„r) osobou se zdravotním postižením osoba s dlouhodobým tělesným, duševním, mentálním nebo smyslovým postižením, které ve vzájemném působení s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti za rovných podmínek s ostatními.“.

3. V § 14 odst. 3 se text „§ 17“ nahrazuje textem „§ 16“.

4. V § 17 odstavec 1 zní:

„(1) Požadavky na přístupnost výrobku, u kterého povinnost zajistit přístupnost stanovuje jiný právní předpis nebo jiný přímo použitelný předpis Evropské unie, se považují za splněné, pokud

a) poskytování informací o výrobku splňuje požadavky na přístupnost podle bodu 1 oddílu I přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
b) uživatelské rozhraní a funkčnost výrobku splňuje požadavky na přístupnost podle bodu 2 oddílu I přílohy č. 1 k tomuto zákonu a
c) obal, včetně informací na něm uvedených a návodů k instalaci, údržbě, skladování a likvidaci výrobku, které nejsou uvedeny na výrobku, ale jsou zpřístupněny jinými prostředky, splňuje požadavky na přístupnost podle oddílu II přílohy č. 1 k tomuto zákonu.“.

5. V § 17 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Požadavky na přístupnost služby, u které povinnost zajistit přístupnost stanovuje jiný právní předpis nebo jiný přímo použitelný předpis Evropské unie, se považují za splněné, pokud vlastnosti, prvky a funkce této služby splňují odpovídající požadavky na přístupnost vlastností, prvků a funkcí služeb podle oddílu III a IV přílohy č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, stanoví-li jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie požadavky na přístupnost výrobků nebo služeb odchylně.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

6. V § 21 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Opatření v rozhodnutí podle § 20 odst. 3 se považuje za důvodné, nevznese-li proti němu členský stát nebo Evropská komise námitku do 3 měsíců od přijetí informace o tomto rozhodnutí.“.

7. V § 21 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Rozhodne-li Evropská komise, že postup jiného členského státu podle odstavce 3 je důvodný, přijme orgán dozoru, pokud tak již neučinil podle odstavce 3, opatření k zajištění stažení výrobku z trhu a informuje o tom Evropskou komisi.“.

8. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který zní:

„§ 21a

Uplatňuje-li výrobce, dovozce, zplnomocněný zástupce nebo distributor posouzení podle § 15 odst. 2, orgán dozoru

a) kontroluje, zda posouzení bylo vypracováno,
b) přezkoumává posouzení a jeho výsledky,
c) v případě postupu podle § 15 odst. 1 písm. b) přezkoumává, zda byla správně použita kritéria nepřiměřené zátěže podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu, a
d) kontroluje, zda výrobek splňuje požadavky na přístupnost v rozsahu, v němž se na něj posouzení podle § 15 nevztahuje.“.

9. V § 27 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Nestanoví-li tento zákon jinak, na výrobky a služby podle § 17 odst. 1 a 2 se tento zákon nevztahuje.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.